

**CONVENTION COLLECTIVE DES INDUSTRIES
HOTELIERES DU MALI**

Avril 2020

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Objet et Champ d'application

La présente Convention règle les rapports de travail entre les employeurs et les travailleurs dans les établissements dont les activités principales, exercées en République du Mali, relèvent de la branche professionnelle des Industries Hôtelières.

Il s'agit des établissements ci-après :

- ✓ les hôtels ;
- ✓ les restaurants ;
- ✓ les bars ;
- ✓ les cantines ;
- ✓ les cabarets, pensions, cercles, clubs, campement, auberges ou tout autre établissement similaire agréé.

Dans tous les établissements visés ci-dessus, l'ensemble des travailleurs est soumis aux dispositions de la présente Convention Collective, sauf accord particulier plus favorable au travailleur.

Des annexes complétant la présente Convention, contiennent la classification professionnelle des emplois, la définition des catégories et la grille de salaires.

Au sens de la présente Convention, le terme « travailleur » est celui défini à l'article 1^{er} alinéa 2 et 3 de la Loi n°92-020 du 23 Septembre 1992, portant Code du Travail en République du Mali.

Dans les dispositions qui suivent, l'expression « Code du Travail » se rapporte à ladite loi.

Article 2 : Prise d'effet de la convention.

La présente Convention prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt auprès du Tribunal du Travail de Bamako, par la partie la plus diligente.

Article 3 : Abrogation des Conventions Collectives antérieures.

La présente Convention annule et remplace celle du 10 mars 1977 et ses avenants, en ce qui concerne les employeurs et travailleurs désignés à l'article premier.

La présente convention s'applique de plein droit aux contrats en cours d'exécution, à compter de sa date prise d'effet.

Article 4 : Avantages acquis – Accords particuliers

La présente convention ne peut, en aucun cas être la cause de restriction d'avantages individuels acquis y compris le sursalaire, que ces avantages soient particuliers à certains salariés ou qu'ils résultent de l'application dans l'établissement de dispositions collectives.

Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant à ceux déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises, à la suite d'accords ou de convention.



Article 5 : Durée-Dénonciation-Révision

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
Elle ne pourra en aucun cas être dénoncée avant un délai de cinq (05) ans à compter de sa date de signature par l'une des parties contractantes.

Toute dénonciation, décidée par l'une des parties, est subordonnée à un préavis de trois (03) mois, signifié aux autres parties, par lettre recommandée, avec accusé de réception.

Par contre, elle pourra être révisée à tout moment sur demande écrite de l'une des parties contractantes sous réserves du délai de préavis cité à l'alinéa précédent.

La partie qui prend l'initiative de la dénonciation ou de la révision, devra accompagner sa lettre d'un nouveau projet d'accord sur les points mis en cause, afin que les pourparlers puissent commencer dans un délai qui n'excédera pas trois (03) mois après l'expiration du délai de préavis fixé ci-dessus.

Les parties signataires s'engagent formellement à ne recourir, ni à la grève, ni au lock-out, à propos des points mis en cause pendant le préavis de dénonciation ou de révision.

De toute façon, la présente convention restera en vigueur jusqu'à l'application d'une nouvelle convention signée à la suite de la dénonciation formulée par l'une des parties.

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux avenants relatifs aux salaires, ni aux cas n'intéressant pas la dénonciation ou la révision.

Article 6 : Adhésion

Tout syndicat ou groupement professionnel de travailleurs, tout employeur ou toute organisation syndicale d'employeurs, ou tout groupement d'employeurs relevant des activités professionnelles définies à l'article premier, peut adhérer à la présente convention, en notifiant cette adhésion par lettre recommandée aux parties contractantes et au greffier du Tribunal du Travail de Bamako.

Cette adhésion prendra effet à compter du jour qui suivra celui de la notification au greffier dudit tribunal.

Si le caractère représentatif est reconnu à l'organisation syndicale adhérente, elle jouira des mêmes droits que les organisations signataires en ce qui concerne la révision.

Si elle ne possède pas ce caractère représentatif, elle ne pourra pas demander la révision de la convention ; elle ne pourra que procéder au retrait de son adhésion. Dans ce dernier cas, les organisations signataires ne sont pas tenues de lui réserver une place dans les organismes ou commissions paritaires prévus par la présente Convention.

Toute organisation syndicale signataire de la présente convention, qui fusionnera avec une autre organisation syndicale conservera les droits attachés à la qualité de signataire de la convention, à la double condition qu'elle ait notifié cette fusion aux autres parties contractantes, et qu'elle ait conservé son caractère représentatif.

Le même droit est reconnu sous les mêmes conditions aux organisations nées de la scission d'une organisation signataire.



TITRE II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

Article 7 : Respect réciproque des droits syndicaux et de la liberté d'opinion.

Les parties contractantes reconnaissent le droit pour tous de s'associer et d'agir librement pour la défense collective de leurs intérêts professionnels.

Les employeurs s'engagent à ne pas tenir compte de l'appartenance ou non à un quelconque syndicat, des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses ou de l'origine sociale ou raciale des travailleurs, pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauchage, la rémunération, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline, de congédiement ou d'avancement.

Les travailleurs s'engagent de leur côté à n'exercer aucune pression sur leurs collègues pour les mêmes motifs.

Les parties signataires s'engagent à veiller à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et à s'employer auprès de leurs membres respectifs pour en assurer le respect intégral.

En cas de violation du droit syndical, tel que défini ci-dessus, les deux parties s'emploieront à apporter au cas litigieux une solution équitable.
A défaut d'accord, les parties peuvent se pourvoir devant la juridiction compétente pour la réparation du préjudice causé.

Article 8 : Absences pour activités syndicales.

Pour faciliter la participation des travailleurs aux assemblées statutaires (conseil central, congrès, réunions du bureau exécutif) de leurs organisations syndicales, des autorisations d'absence leur seront accordées sur présentation, 72 heures au moins avant la réunion prévue, d'une convocation écrite et nominative, émanant de l'organisation intéressée.

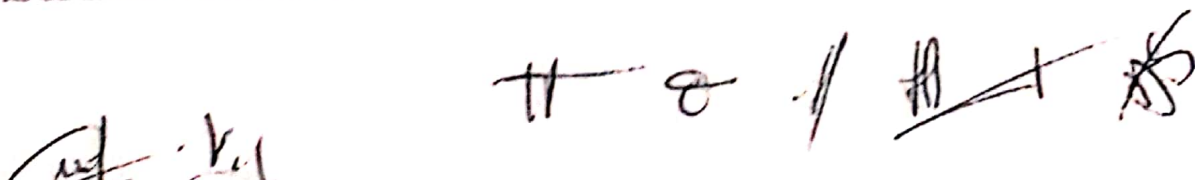
Les parties signataires s'emploieront à ce que ces absences n'apportent pas de gêne notable à la marche normale du travail.

Ces absences seront payées et ne viendront pas en déduction de la durée du congé annuel.

Chaque fois que des travailleurs seront appelés à participer à une commission paritaire mise en place par les organisations signataires de la présente convention, ou celles qui y sont affiliées, il appartiendra aux syndicats patronaux et de travailleurs ayant organisé la réunion de déterminer de quelle façon et dans quelles limites (nombre de participants, durée, etc.) il conviendrait de faciliter cette participation.

Les travailleurs sont tenus d'informer préalablement leurs employeurs de leur participation à ces commissions et de s'efforcer à réduire au maximum la gêne que leur absence causerait à la marche normale du travail.

Le temps de travail ainsi perdu sera payé par l'employeur comme temps de travail effectif ; il ne sera pas récupérable et sera considéré comme temps de service effectif pour la détermination des droits du travailleur au congé payé.



Les travailleurs appelés à participer aux organismes consultatifs paritaires réglementaires ou devant siéger comme assesseurs au Tribunal du Travail devront communiquer à l'employeur la convocation les désignant dès que possible, après sa réception.

Article 9 : Panneaux d'affichage

Des panneaux d'affichage sont mis, dans chaque établissement, à la disposition des organisations syndicales de travailleurs pour leurs communications au personnel. Ils sont apposés à l'intérieur de l'établissement, dans un endroit proche de l'entrée ou de la sortie du personnel ou à un autre endroit jugé plus favorable d'accord parties.

Les communications syndicales doivent avoir un objet exclusivement professionnel et ne revêtir aucun caractère polémique.

Elles sont affichées par les soins d'un représentant du syndicat travaillant dans l'entreprise, après communication d'un exemplaire à l'employeur qui pourra en refuser l'affichage s'il présente un caractère polémique. L'objection de la Direction ne pourra toutefois être formulée plus de 48 heures après le dépôt de la communication syndicale.

TITRE III : CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I : ELABORATION-CONCLUSION- EXECUTION

Article 10 : Embauchage et réembauchage

Les employeurs font connaître leurs besoins en main-d'œuvre, soit au service public de l'emploi, soit à un bureau de placement payant. Ils peuvent en outre procéder à l'embauchage direct, notamment par insertions d'offres dans la presse, ou tout autre moyen légal.

Le personnel est tenu informé, par voie d'affichage, des emplois vacants, et des catégories professionnelles auxquelles ils correspondent.

Lorsque le contrat de travail est verbal, il est réputé avoir été conclu dès lors que le travailleur a proposé ses services rémunérés, et que ceux-ci ont été acceptés par l'employeur.

Article 11 : Période d'essai

L'embauche définitive du travailleur peut être précédée d'une période d'essai, stipulée obligatoirement par écrit, et dont la durée varie selon la catégorie professionnelle à laquelle appartient le travailleur.

L'essai peut faire l'objet d'un contrat spécifique.

Sa durée est de :

- ✓ Huit (8) jours pour les manœuvres ;
- ✓ Un (1) mois pour les ouvriers et employés ;
- ✓ Deux (2) mois pour les agents de maîtrise, techniciens et assimilés ;
- ✓ Trois (3) mois pour les ingénieurs, cadres de direction et assimilés.

Pendant la période d'essai, le travailleur doit recevoir au moins le salaire minimum de la catégorie professionnelle dont relève l'emploi offert.



Durant la période d'essai, les parties ont la faculté réciproque de rompre le contrat, sans indemnité ni préavis, exceptée l'indemnité de congés payés.

Article 12 : Engagement définitif

A l'expiration de la période d'essai, l'employeur est tenu de signifier au travailleur :

- soit que l'essai est concluant,
- soit que l'essai ne l'a pas été, et qu'il envisage en conséquence de le renouveler/ou mettre fin à la relation de travail.

Lorsque la période d'essai est concluante, l'engagement définitif du travailleur est constaté par un contrat écrit, établi en quatre exemplaires signés par les parties et transmis à l'inspecteur du Travail du ressort. Il précise, entre autres, l'emploi, le lieu de travail, la catégorie de classement du travailleur, sa rémunération ainsi que les autres avantages dont il peut bénéficier,

Article 13 : Modification des clauses du contrat de travail

Toute modification à l'un des éléments substantiels du contrat de travail (notamment lieu de travail, emploi, rémunération) proposée par l'une des parties, doit au préalable, faire l'objet d'une notification écrite, à l'autre partie.

Si la proposition de modification du contrat est présentée par le travailleur et qu'elle est refusée par l'employeur, le travailleur peut rompre le contrat de travail mais cette rupture lui est imputable.

Si la proposition de modification du contrat est présentée par l'employeur et qu'elle est refusée par le travailleur, l'employeur peut rompre le contrat de travail mais cette rupture lui est imputable et doit être opérée dans le respect des règles de procédure du licenciement. Le licenciement, à la suite du refus de l'offre de modification, n'est abusif que si cette offre procède de l'intention de nuire ou d'une légèreté blâmable.

Si le travailleur accepte la modification celle-ci ne peut devenir effective qu'à l'issue d'une période équivalente à la durée du préavis, dans la limite maximum d'un mois.

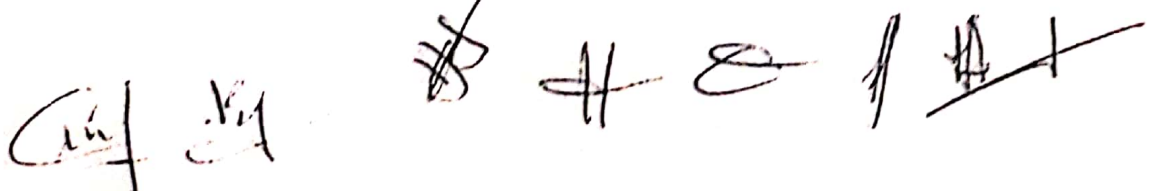
Article 14 : Promotion interne

En cas de vacance ou création de poste, l'employeur fera appel en priorité aux employés en service dans son entreprise et aptes à occuper le poste selon les critères qu'il aurait fixés.

Toutefois, si les potentialités internes ne correspondent pas aux compétences du poste à pourvoir, recours peut être fait aux candidatures externes.

Le travailleur postulant à un tel emploi, peut être soumis à la période d'essai prévue pour cet emploi.

Au cas où l'essai ne s'avèrerait pas satisfaisant, le travailleur sera réintégré dans son ancien poste. Cette réintégration ne saurait être considérée comme une rétrogradation.



Article 15 : Affectation provisoire à un poste

En cas de nécessité de service, l'employeur pourra affecter momentanément un travailleur à un emploi relevant d'une catégorie inférieure ou supérieure à celle de son classement réel.

Dans le cas d'affectation à un poste de catégorie inférieure, le travailleur conservera le bénéfice du salaire perçu antérieurement. Cette situation, n'excédera pas 3 mois.

Le fait pour le travailleur d'assurer provisoirement ou par intérim un emploi comportant un classement supérieur dans la hiérarchie professionnelle ne lui confère pas automatiquement le droit au salaire correspondant à ce poste.

Sauf dans les cas de maladie, accident survenu au titulaire de l'emploi, ou remplacement de ce dernier pour la durée d'un congé, la durée de l'affectation ne peut excéder :

- ✓ 1 mois pour les ouvriers et employés ;
- ✓ 4 mois pour les cadres, agents de maîtrise, techniciens et assimilés ;

Passé ce délai, l'employeur doit définitivement régler la situation du travailleur en cause, à savoir :

- ✓ soit le reclasser dans la catégorie correspondant au nouveau poste ;
- ✓ soit le ramener à ses anciennes fonctions.

En cas de maladie, accident ou congé du titulaire, l'intérimaire perçoit, après, 1 mois pour les ouvriers et employés, et 4 mois pour les cadres, agents de maîtrise, techniciens et assimilés, une indemnité égale à la différence entre son salaire de base et le salaire de base de la catégorie du nouveau poste qu'il occupe.

Article 16 : Affectation des femmes en état de grossesse.

Les travailleuses en état de grossesse, affectée à un autre poste en raison de leur état, conserveront le bénéfice de leur salaire pendant toute la durée de leur affectation.

Article 17 : Mutation à un autre lieu d'emploi

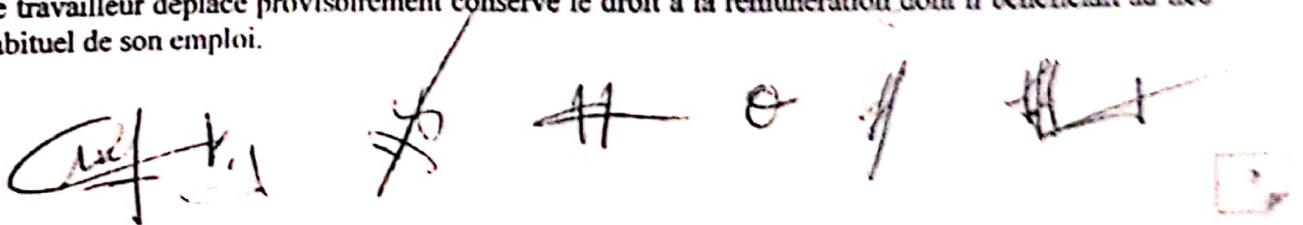
Lorsque le contrat de travail ne prévoit pas de clause de mobilité géographique, aucun travailleur ne peut être muté sans son accord préalable.

Toutefois, le travailleur peut être muté provisoirement hors du lieu habituel d'emploi, pour des nécessités de service.

Cette mutation provisoire ne constitue pas une modification de son contrat de travail. Le travailleur ne peut donc la refuser.

Celui-ci doit être informé dans un délai raisonnable, de l'objet, du caractère temporaire et de la durée probable de la mutation, sauf cas d'urgence.

Le travailleur déplacé provisoirement conserve le droit à la rémunération dont il bénéficiait au lieu habituel de son emploi.



En outre, le transport du lieu habituel d'emploi au lieu de mutation provisoire et vice-versa, ainsi que l'hébergement et la restauration pendant la durée du déplacement sont à la charge de l'employeur.

Lorsque les motifs pour lesquels le travailleur a été muté cessent d'exister, celui-ci réintègrera son ancien poste de travail, au lieu habituel d'emploi.

En cas de mutation provisoire supérieure à 6 mois, le travailleur dont la famille est restée au lieu habituel d'emploi peut bénéficier d'un congé de détente d'une semaine au plus, pris tous les deux mois. Le transport aller-retour sera assuré par l'entreprise.

Article 18 : Discipline

Les sanctions disciplinaires, applicables au personnel, sont les suivantes :

- l'avertissement verbal ou écrit ;
- la mise à pied de un à trois jours ;
- la mise à pied de quatre à huit jours ;
- le licenciement conformément aux dispositions légales.

Pendant la mise à pied, le travailleur ne perçoit pas de salaire.

L'avertissement et la mise à pied d'un à trois jours ne sauraient être invoqués à l'encontre du travailleur si, à l'expiration d'un délai de six mois, suivant la date d'intervention de l'une ou l'autre de ces sanctions, aucune autre sanction n'a été prononcée.

Il en est de même, à l'expiration d'un délai d'un an, en ce qui concerne la sanction de mise à pied de quatre à huit jours.

Ces sanctions sont prises par le chef d'établissement ou son représentant après que l'intéressé, assisté sur sa demande, de son délégué du personnel, aura fourni des explications écrites ou verbales.

La sanction est signifiée par écrit au travailleur et ampliation de la décision est adressée à l'Inspecteur du Travail du ressort.

La suppression du salaire pour absence non justifiée ne fait pas obstacle à l'application de sanctions disciplinaires.

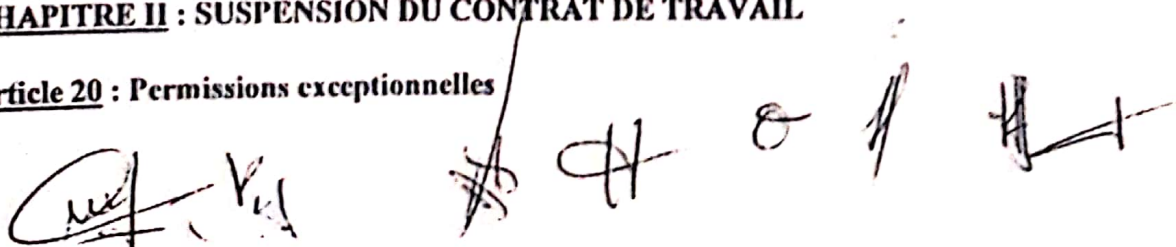
Article 19 : Clauses de non concurrence

Sauf stipulation contraire insérée dans le contrat de travail ou autorisation particulière écrite de l'employeur, il est interdit au travailleur d'exercer, même en dehors des heures de travail, toute activité à caractère professionnel susceptible de concurrencer l'entreprise ou de nuire à la bonne exécution des services convenus.

Il est également interdit au travailleur de divulguer les renseignements acquis au service de l'employeur.

CHAPITRE II : SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 20 : Permissions exceptionnelles



Les cas de suspension du contrat de travail sont ceux prévus par le Code du Travail.

Toutefois, des permissions exceptionnelles d'absence qui, dans la limite de quinze (15) jours par an, non déductibles du congé réglementaire, et n'entraînant aucune retenue de salaire, sont accordées aux travailleurs dans l'entreprise, pour les événements familiaux suivants, à justifier par la présentation de pièces d'état civil ou d'une attestation délivrée par l'autorité administrative compétente :

✓ Mariage du travailleur.....	5 jours
✓ Mariage d'un de ses enfants, d'un frère ou d'une sœur.....	1 jour
✓ Décès du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant direct.....	3 jours
✓ Décès d'un frère ou d'une sœur.....	2 jours
✓ Décès d'un beau-père ou d'une belle-mère.....	1 jour
✓ Naissance d'un enfant.....	1 jour
✓ Baptême d'un enfant.....	2 jours

Toute permission de cette nature doit faire l'objet d'une autorisation écrite préalable de l'employeur, sauf cas de force majeure.

Dans cette dernière éventualité, le travailleur doit tout de même aviser son employeur le plus tôt possible. Le document attestant l'événement doit être présenté à l'employeur dans un délai de huit jours après l'événement.

Si l'événement se produit hors du lieu d'emploi et nécessite le déplacement du travailleur, les délais ci-dessus pourront être prolongés d'accord parties. Cette prolongation sera rémunérée.

Article 21 : Absence pour maladies et accidents non professionnels

Les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladies ou d'accidents non professionnels ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail dans la limite de douze (12) mois. Pendant ce délai, au cas où le remplacement du travailleur s'imposerait, le remplaçant devrait être informé en présence d'un délégué, du caractère provisoire de son emploi.

Article 22 : Formalités à accomplir en cas de maladies et d'accidents non professionnels

Le travailleur doit, sauf cas de force majeure, informer l'employeur du motif de son absence dans un délai de vingt-quatre (24) heures suivant la date de l'accident ou de la maladie.

Le travailleur malade ou accidenté est tenu de produire un certificat médical dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures, à compter du premier jour de l'indisponibilité.

S'il fait constater son état par le service médical de l'entreprise, il n'a pas d'autres formalités à remplir.

Si le travailleur, gravement malade, ne peut se déplacer, il avise l'employeur de cette impossibilité. Ce dernier lui envoie l'infirmier ou le médecin mandaté par lui.

Article 23 : Indemnisation du travailleur malade

Le travailleur dont le contrat de travail se trouve suspendu pour cause de maladie ou d'accident non professionnel dûment constaté, conserve l'intégralité de son salaire pendant les trois (03) premiers mois, et la moitié de celui-ci pendant les trois (03) mois qui suivent, après avis médical.

(Handwritten signatures and marks)

Lorsque la maladie se prolonge au-delà des six (06) premiers mois de suspension, l'employeur n'est pas tenu d'indemniser le travailleur.

Article 24 : Accident du travail et maladie professionnelle

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le contrat de travail est suspendu pendant toute la période d'indisponibilité du travailleur.

Si le travailleur n'est plus apte à reprendre son service et à l'assurer dans les conditions normales après la période d'indisponibilité, l'employeur recherchera avec les délégués du personnel, la possibilité de reclasser l'intéressé dans un autre emploi.

Si une telle possibilité n'existe pas, le licenciement du salarié pourra intervenir, après information des délégués du personnel.

Le travailleur accidenté du travail est indemnisé suivant les dispositions du Code de Prévoyance Sociale.

Article 25 : Chômage technique

L'employeur peut décider de mettre en chômage temporaire, tout ou partie de son personnel pour des raisons économiques ou techniques.

Le chômage technique est celui qui intervient à la suite d'une interruption collective du travail résultant de causes accidentelles telles que les accidents survenus aux matériels, une interruption de la force motrice, les sinistres, les intempéries.

Le chômage économique résulte de l'impossibilité pour l'employeur de faire travailler normalement les travailleurs, en raison d'une pénurie de travail dont la cause est économique.

L'employeur qui souhaite mettre tout ou partie de son personnel en chômage technique ou économique, doit requérir l'avis des délégués du personnel s'il en existe ou le comité syndical et tenir informé au préalable le Directeur Régional du Travail compétent, de sa décision.

La durée de cette suspension ne peut excéder trois (03) mois. Au-delà de trois mois ou en cas de non acceptation par le travailleur des conditions de suspension proposées, la rupture éventuelle du contrat est imputable à l'employeur.

Pendant la période de chômage technique ou économique, l'employeur ne peut recourir en aucune façon à l'embauchage de nouveaux travailleurs, sauf pour les secteurs non touchés, ou à l'exécution d'heures supplémentaires par le personnel restant.

Les périodes de chômage économique ou technique entrent en compte dans la détermination des droits liés à l'ancienneté du travailleur.

CHAPITRE III : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 26 : Modalités

La partie qui prend l'initiative de la rupture du contrat doit notifier sa décision par écrit à l'autre partie conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Cette notification doit être faite, soit par envoi d'une lettre recommandée, soit par remise directe de la lettre au destinataire, ou tout autre procédé approprié, avec accusé de réception.

Le délai de préavis court à compter de la date de sa notification effective au salarié, ou à l'employeur, selon qu'il s'agisse d'un licenciement ou d'une démission.

Article 27 : Durée et déroulement du préavis

La durée du préavis est fixée ainsi qu'il suit :

- ✓ Huit (8) jours pour les manœuvres ;
- ✓ Un (1) mois pour les ouvriers et employés ;
- ✓ Deux (2) mois pour les agents de maîtrise, techniciens et assimilés ;
- ✓ Trois (3) mois pour les ingénieurs, cadres de direction et assimilés.

Durant la période de préavis, le travailleur est autorisé à s'absenter chaque jour pendant deux heures, ou deux jours par semaine, pour la recherche d'un nouvel emploi.

La répartition de ces heures de liberté dans le cadre de l'horaire de l'entreprise est fixée d'un commun accord ou, à défaut alternativement, un jour au gré du travailleur, un jour au gré de l'employeur.

Si, à la demande de l'employeur, le travailleur n'utilise pas tout ou partie du temps de liberté auquel il peut prétendre pour la recherche d'un emploi, il perçoit, à son départ, une indemnité supplémentaire correspondant au nombre d'heures non utilisées.

En cas de faute lourde (sous réserve de l'appréciation de la juridiction compétente) la rupture du contrat intervient sans préavis.

Article 28 : Indemnité compensatrice de préavis

Chacune des parties peut se dégager de l'obligation de préavis en versant à l'autre une indemnité compensatrice dont le montant correspond à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur pendant la durée du préavis, s'il avait travaillé.

En cas de licenciement et lorsque le préavis aura été exécuté, au moins à moitié, le travailleur licencié qui se trouve dans l'obligation d'occuper immédiatement un nouvel emploi pourra, après avoir fourni toutes justifications utiles à l'employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du préavis, sans avoir à payer l'indemnité compensatrice.

Toutefois, le travailleur dont la durée du préavis est égale à huit jours, qui aura obtenu un nouvel emploi, pourra quitter l'entreprise sans obligation d'avoir à exécuter la moitié du préavis, sous réserve que l'employeur soit prévenu vingt-quatre heures à l'avance de son départ.

Article 29 : Rupture du contrat du travailleur malade

Si, à l'expiration du délai de douze mois prévu à l'article 21 de la présente convention, le travailleur dont le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie, se trouve dans l'incapacité de reprendre son travail, l'employeur peut procéder à son licenciement. Le travailleur bénéficiera de ses droits de licenciement dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Article 30 : Licenciements pour motif économique

Les dispositions relatives aux licenciements pour motif économique sont celles prévues par le Code du Travail.

Le travailleur congédié pour motif économique conserve pendant deux ans une priorité d'embauche dans la même catégorie d'emploi.

En cas de vacance, l'employeur avise l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée à la dernière adresse connue du travailleur. Celui-ci devra se présenter à l'établissement dans un délai maximum de huit jours, après réception de la lettre.

Le travailleur bénéficiant d'une priorité d'embauche est tenu de communiquer à son employeur tout changement de son adresse, survenu après son départ de l'établissement.

Article 31 : Indemnité de licenciement.

En cas de licenciement par l'employeur, le travailleur ayant accompli dans l'entreprise une durée de service continu au moins égale à un an, a droit à une indemnité de licenciement.

Les travailleurs sont admis au bénéfice de l'indemnité de licenciement, lorsqu'ils atteignent la durée de présence nécessaire à son attribution à la suite de plusieurs embauches dans la même entreprise.

Cette indemnité est représentée pour chaque année de présence accomplie dans l'entreprise, par un pourcentage déterminé du salaire brut mensuel moyen des douze mois d'activité qui ont précédé la date de licenciement.

Le pourcentage est fixé à :

- ✓ 25% pour les cinq premières années ;
- ✓ 30% pour la période comprise entre la sixième et la dixième année incluse ;
- ✓ 35% pour la période s'étendant au-delà de la dixième année.

Dans le décompte effectué sur les bases indiquées ci-dessus, il doit être tenu compte des fractions d'année.

L'indemnité de licenciement n'est pas due en cas de rupture de contrat de travail résultant d'une faute lourde du travailleur (laissée à l'appréciation du Tribunal du Travail).

Article 32 : Indemnité de « services rendus »

En cas de démission, le travailleur qui compte au moins dix années de services continus dans l'établissement, aura droit à une indemnité de « services rendus » calculée sur les mêmes bases et dans les mêmes conditions que l'indemnité de licenciement.

Article 33 : Certificat de travail

L'employeur doit remettre au travailleur au moment de son départ, un certificat de travail contenant exclusivement, la raison sociale ou le nom et l'adresse de l'employeur, la date d'entrée du salarié, celle de sa sortie, la nature de l'emploi, les emplois successivement occupés, avec référence aux catégories et emplois des classifications prévues à la présente convention, ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.

[Handwritten signatures and initials]

Article 34 : Décès du travailleur

En cas de décès du travailleur, le salaire de présence, l'allocation de congé et les indemnités de toute nature acquis à la date du décès, reviennent à ses ayant-droits.

Si le travailleur comptait, au jour du décès, douze mois au moins d'ancienneté dans l'entreprise, l'employeur est tenu de verser aux ayant-droits une indemnité d'un montant équivalent à l'indemnité de licenciement qui serait revenue au travailleur en cas de rupture de contrat.

Ne peuvent prétendre à cette indemnité que les ayant-droits en ligne directe du travailleur, qui étaient effectivement à sa charge.

Si le travailleur avait été déplacé par le fait de l'employeur, ce dernier assurera à ses frais, le transfert du corps du défunt à son lieu de résidence, si les ayant-droits en formulent la demande dans un délai maximum de deux ans, après l'expiration du délai réglementaire prévu pour le transfert des restes mortels.

CHAPITRE IV : APPRENTISSAGE - FORMATION ET PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

Article 35 : Généralités

Organisés en fonction des besoins de l'établissement ou dans un but de promotion économique et sociale du travailleur, l'apprentissage, la formation ou le stage de perfectionnement sera mis en œuvre conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les formations à l'initiative du travailleur sont subordonnées à l'autorisation préalable de l'employeur lorsqu'elles doivent se dérouler pendant le temps de travail.

Cependant, seuls les besoins de formation contenus dans le plan de formation de l'entreprise sont pris en charge par l'employeur.

Les agents en formation percevront pendant toute la durée de celle-ci, l'intégralité de leur salaire ainsi que les indemnités qui s'y attachent, sauf celles qui sont spécifiques à l'exercice même de leurs fonctions.

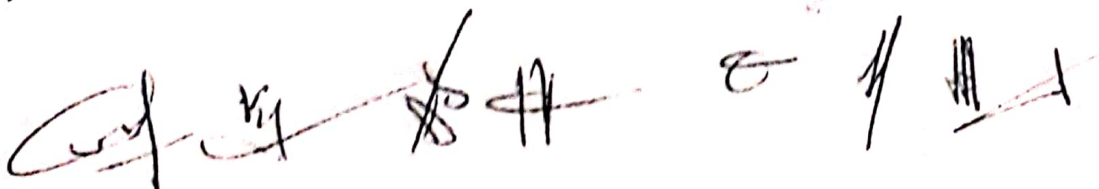
Pour les formations en dehors de sa localité de résidence, financées sur les ressources propres de l'entreprise, le travailleur bénéficiera en outre d'une indemnité journalière dont le montant sera fixé par l'employeur.

TITRE IV : SALAIRE

Article 36 : Généralités

Le salaire de chaque travailleur est déterminé en fonction de sa catégorie de classement dans l'entreprise. Les salaires sont fixés à l'heure, à la journée, ou au mois.

L'employeur a également la faculté d'appliquer la rémunération à la tâche ou aux pièces.



La rémunération d'un travail à la tâche ou aux pièces, doit être calculée de telle sorte qu'elle procure au travailleur de capacités moyennes, et travaillant normalement, un salaire au moins égal à celui du travailleur rémunéré au temps, effectuant un travail analogue.

Article 37 : Paiement du salaire

Les salaires sont payés conformément aux prescriptions légales et réglementaires.

Le paiement peut être effectué par virement bancaire, ou au guichet de l'établissement. Dans ce cas, le paiement des salaires a lieu pendant les heures de travail lorsque celles-ci coïncident avec les heures d'ouverture normale de la caisse.

En cas de contestation sur le contenu du bulletin de paye, le travailleur peut demander à l'employeur la justification des éléments ayant servi à l'établissement de ce document. A cet effet, il peut se faire assister d'un délégué du personnel.

Article 38 : Classifications professionnelles

Les travailleurs sont classés dans les catégories et échelons définis par les classifications professionnelles figurant dans l'annexe I.

Le classement du travailleur est fonction de l'emploi qu'il occupe au sein de l'entreprise et de sa qualification professionnelle.

Les salaires minima de chaque catégorie sont indiqués dans l'annexe II.

Article 39 : Commission de classement

39.1 : Si le travailleur conteste auprès de l'employeur le classement de son emploi dans la hiérarchie professionnelle et si une suite favorable n'est pas donnée à sa réclamation ; il peut porter le différend devant la Commission paritaire de classement.

La Commission paritaire détermine le classement professionnel (catégorie et échelon) dans lequel doit être classé l'emploi occupé par le travailleur dans l'entreprise.

39.2 : Composition de la Commission paritaire de classement

La Commission paritaire de classement est composée de :

- ✓ L'Inspecteur du travail du ressort, Président ;
- ✓ Deux (2) représentants titulaires et deux (2) représentants suppléants pour la partie employeur ;
- ✓ Et deux (2) représentants titulaires et deux (2) représentants suppléants pour la partie travailleurs.

Les membres employeurs et travailleurs de la Commission, ainsi que leurs suppléants, sont choisis respectivement par la Direction générale et le comité syndical de l'entreprise. A défaut de comité syndical, les représentants travailleurs sont désignés par les délégués du personnel.

39.3 : Saisine de la Commission

Le travailleur adresse directement sa requête ou la fait adresser par son organisation syndicale ou son délégué du personnel à l'Inspecteur du travail du ressort qui provoque la réunion de la Commission.

39.4 : Procédure devant la Commission

La Commission se réunit obligatoirement dans les dix (10) jours francs qui suivent sa saisine et se prononce, au plus tard, dans les quinze (15) jours suivant la date de sa première réunion.

Si l'un des membres de la Commission, ou son suppléant ne se présente pas le jour et à l'heure fixés pour la réunion, la Commission peut néanmoins, décider de siéger, mais en s'organisant pour que la représentation des employeurs et des travailleurs demeure paritaire.

39.5 : Délibération de la Commission

La Commission rend sa décision sur la base des éléments d'information existants, des renseignements complémentaires qu'elle peut exiger des parties. A défaut, il sera procédé à une évaluation de l'emploi occupé par le travailleur à partir d'une description du poste établi par le supérieur hiérarchique direct.

Dès qu'elle dispose d'éléments d'appréciation suffisants, la Commission prononce sa décision qui doit être motivée. Cette décision est prise à la majorité des voix des membres titulaires ou suppléants de la Commission. En cas d'égalité de voix, celle du Président est prépondérante. Si elle attribue un nouveau classement au poste, elle en précise la date de prise d'effet. La décision rendue par la Commission est notifiée à travers la remise d'une copie du procès-verbal de délibération à chacune des parties à la diligence du Président.

Lorsque l'une des parties n'accepte pas cette décision, le litige peut être porté devant le Tribunal du travail.

Article 40 : Reclassement et Avancement

On entend par reclassement le passage d'une catégorie à une autre.

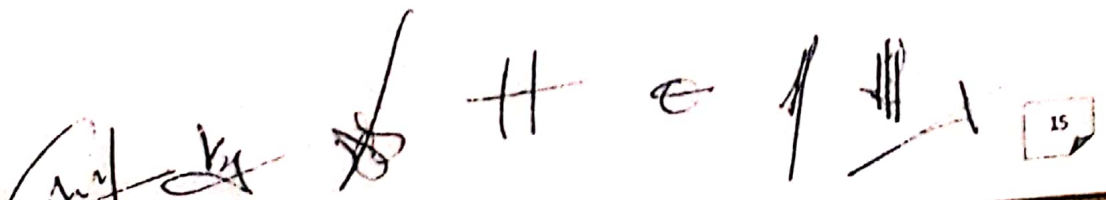
On entend par avancement le passage d'un échelon à un autre dans une catégorie.

Le reclassement à tous les degrés de la hiérarchie a lieu soit sur la base d'une évaluation, de notation annuelle, au choix ou sur examen professionnel. Il est recommandé par l'intérêt de l'entreprise et consacre les qualités professionnelles de l'employé, les résultats obtenus par son travail, son aptitude au commandement, sans qu'il soit tenu compte d'aucune autre considération.

Tout travailleur, après une année de présence dans l'entreprise, doit faire l'objet d'une évaluation ou notation. L'employeur est tenu de communiquer chaque année à chaque employé les résultats de son évaluation annuelle ou la note qui lui a été attribuée.

Les avancements à l'intérieur d'une catégorie ne sont pas automatiques, ils sont prononcés chaque année par l'employeur après avis d'une commission paritaire d'avancement composée des membres de la direction et des représentants des travailleurs. Toutefois, le salarié ne peut prétendre à un avancement que s'il réunit deux années d'ancienneté, dans son dernier échelon.

L'employé peut toutefois formuler des observations sur lesquelles la commission paritaire devra statuer.



Article 41 : Application du principe « travail égal, salaire égal »

Pour un même travail ou un travail de valeur égale la rémunération est égale pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur race, leur sexe, leur âge leur statut ou leur handicap.

Article 42 : Majoration pour heures supplémentaires.

Les heures accomplies au-delà de la durée légale du travail, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration du salaire réel global.

Cette majoration s'applique conformément aux taux définis ci-après :

Jours ouvrables

- ✓ 30% de majoration pour les heures effectuées au-delà de la 45^{ème} heure pour les cuisiniers et 50^{ème} heure pour les autres personnels ;
- ✓ 50 % de majoration pour les heures effectuées de nuit ;

Jours non ouvrables et jours fériés

- ✓ 50 % de majoration pour les heures effectuées de jour ;
- ✓ 100 % de majoration pour les heures effectuées de nuit

TITRE V : PRIMES ET INDEMNITES

Les primes et indemnités suivantes peuvent être accordées aux travailleurs :

Article 43 : Nourriture du personnel

Une nourriture rationnelle, saine et suffisante sera fournie gratuitement au personnel en service effectif.

Au cas où la restauration n'est pas prévue dans l'entreprise, celle-ci est compensée par l'octroi d'une prime de panier dont le montant sera fixé par accord interne au sein de chaque établissement.

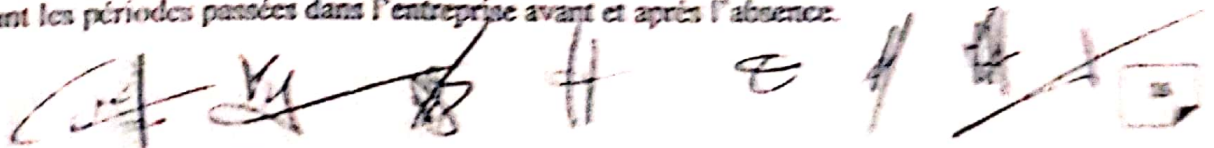
Article 44 : Prime d'ancienneté

On entend par ancienneté le temps pendant lequel le travailleur a été occupé, de façon continue, pour le compte de l'entreprise, quel qu'ait été le lieu de son emploi.

Toutefois, est déduite de la durée totale de l'ancienneté à retenir pour le calcul de la prime, toute période de service dont la durée aurait été prise en compte pour la détermination d'une indemnité de licenciement payée au travailleur, ou pour l'octroi à ce dernier d'un avantage basé sur l'ancienneté et non prévu à la présente Convention.

Par exception aux dispositions du paragraphe précédent, les travailleurs sont admis au bénéfice de la prime d'ancienneté lorsqu'ils atteignent la durée de présence nécessaire à son attribution, à la suite de plusieurs embauches dans la même entreprise, si leurs départs précédents ont été provoqués par une compression d'effectifs ou une suppression d'emplois.

En cas d'absence du travailleur résultant d'un accord entre les deux parties, l'ancienneté se calcule en additionnant les périodes passées dans l'entreprise avant et après l'absence.



Toutefois, cette période d'absence est prise en compte, pour le calcul de l'ancienneté, dans les cas suivants :

- ✓ absence pour raisons personnelles, dans la limite d'un mois ;
- ✓ absence pour congés payés ou permissions exceptionnelles prévues par les articles 20 et 60 de la présente convention ;
- ✓ absence pour maladie dans la limite de douze mois ;
- ✓ absence pour accidents de travail ou maladies professionnelles quelle qu'en soit la durée, ou pour congé de maternité ;
- ✓ absence pour stages professionnels organisés par l'employeur.

La prime d'ancienneté est calculée en pourcentage sur le salaire net de la catégorie de classement du travailleur, le montant total de ce salaire étant déterminé en fonction de l'horaire normal de l'entreprise.

Le pourcentage en est fixé à :

- ✓ 3% après trois années d'ancienneté ;
- ✓ 5% après cinq années d'ancienneté ;
- ✓ Plus 1% par année d'ancienneté et dans la limite maximum de 20%

Article 45 : Gratification

Elle pourrait être attribuée au 31 décembre de chaque année à tout travailleur faisant partie du personnel de l'entreprise.

Sauf cas de faute lourde, laissée à l'appréciation de la juridiction compétente, les travailleurs licenciés avant le 31 décembre, bénéficieront de la gratification au prorata des mois travaillés au cours de l'année de référence.

Egalement, pour les travailleurs engagés en cours d'année, la gratification sera payée au prorata des mois de présence dans l'entreprise.

Les conditions d'attribution et les montants de cette gratification seront fixés par accord interne au sein de chaque entreprise.

Article 46 : Prime de caisse-prime de recouvrement

Elles sont allouées respectivement au caissier chargé de la manipulation des deniers et à l'agent de recouvrement.

Le montant de chacune de ces primes sera fixé par accord interne au sein de chaque établissement.

Article 47 : Prime de rendement

Il peut être institué au profit des travailleurs, une prime de rendement destinée à récompenser leur performance dans l'entreprise.

Elle est attribuée en fonction d'un effort individuel ou collectif.



Le droit à cette prime est assorti de la réalisation d'objectifs précis préalablement définis par l'employeur.

Le travailleur ou l'équipe de travailleurs qui n'a pas atteint ces objectifs, ne peut y prétendre.

Le montant de cette prime sera fixé par accord interne au sein de chaque entreprise.

Article 48 : Prime d'assiduité

Une prime d'assiduité peut être instituée en vue de lutter contre les retards et l'absentéisme du travailleur. Elle est individuelle.

La prime peut être réduite ou supprimée en cas d'absences fréquentes du travailleur, quelle qu'en soit la cause.

Le montant de cette prime sera fixé par accord interne au sein de chaque entreprise.

Article 49 : Indemnité de transport

Il peut être accordé au travailleur une indemnité de transport dont les conditions et le montant seront fixés par accord interne au sein de chaque entreprise.

Article 50 : Indemnité d'astreinte

L'astreinte correspond à une période pendant laquelle le travailleur, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, est tenu d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Tout travailleur sujet à une telle contrainte bénéficiera d'une prime d'astreinte.

Les heures d'astreinte ne sont pas considérées comme heures supplémentaires.

Les modalités d'application de cette prime seront fixées à l'interne dans chaque entreprise.

Article 51 : Prime de salissure

Elle est attribuée aux travailleurs qui accomplissent leurs activités dans des conditions extrêmement salissantes.

Les listes des emplois concernés ainsi que les montants de la prime seront fixés à l'interne dans chaque entreprise. Les employeurs assurant déjà l'entretien des vêtements de travail ne sont pas tenus au paiement de cette prime.

Article 52 : Prime de risque

Elle est accordée aux travailleurs pour compenser les contraintes spécifiques liées aux dangers et risques inhérents à leur travail.

Les listes des emplois à risque ainsi que les montants de la prime seront fixés à l'interne dans chaque entreprise.

Article 53 : Indemnité de déplacement ou frais de mission.

Lorsque le travailleur est appelé, momentanément, à exécuter sa profession hors du lieu habituel de son emploi, occasionnant des frais, il perçoit une indemnité de déplacement.

Le montant de cette indemnité sera fixé par accord interne dans chaque entreprise.

Les frais exceptionnels engagés par le travailleur dans le cadre de sa mission lui seront remboursés sur présentation des pièces justificatives.

Toutefois, l'indemnité de déplacement n'est pas due lorsque l'employeur assure la prise en charge de la nourriture, de l'hébergement et des déplacements indispensables à l'exécution de la mission par le travailleur.

TITRE VI : CONDITIONS DE TRAVAIL

Article 54 : Durée du travail

Conformément aux dispositions, de l'article A136.2 de l'arrêté 1566/MEFPT-SG du 07 octobre 1996 portant modalités d'application du Code du Travail, la durée du travail est de :

- ✓ Quarante-cinq (45) heures par semaine pour les cuisiniers ;
- ✓ Cinquante heures par semaine pour le personnel autre que les cuisiniers dans les débits de boisson, cafés, restaurants et hôtels.

Article 55 : Interruption collective du travail

En cas d'interruption collective du travail résultant de cas de force majeure (causes accidentelles, intempéries, sinistre, etc...) la récupération des heures de travail perdues est effectuée conformément à la réglementation en vigueur.

Article 56 : Jours fériés et déclarés chômés et payés.

Les jours fériés et déclarés chômés et payés sont ceux prévus par la législation en vigueur.

Article 57 : Travail des femmes

Les conditions particulières de travail des femmes sont celles prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 58 : Travail des enfants et des jeunes travailleurs

Les conditions particulières de travail des enfants et des jeunes travailleurs sont celles prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 59 : Durée et organisation du Congé.

Les travailleurs bénéficient de congés payés dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Au début de chaque année, la Direction de l'entreprise est tenue d'établir un planning des départs en congé.



La date de départ en congé de chaque travailleur est fixée par la Direction de l'entreprise après consultation du travailleur. Cette date pourrait être avancée ou retardée en fonction des nécessités de service sur une période qui n'excèdera pas cependant trois mois.

A la demande du travailleur, le droit à congé prévu à l'article L.148 du Code du travail peut être reporté sur une période plus longue, qui ne pourra toutefois excéder deux années de service. Dans ce cas, un congé minimum de huit jours, y compris les jours non ouvrables devra être obligatoirement pris par le travailleur la première année.

Pour le calcul de la durée du congé acquis, sont assimilée à une période de travail, les absences pour accidents du travail ou maladies professionnelles, les périodes légales de repos des femmes enceintes, les périodes de service militaire obligatoire, les absences pour maladies dûment constatées dans la limite de douze (12) mois, les permissions exceptionnelles prévues à l'article 20 de la présente Convention.

La durée du congé est déterminée à raison de 2,5 jours par mois de service accompli au cours de la période de référence, soit 30 jours calendaires par an. Elle sera augmentée de :

- ✓ 2 jours ouvrables après 15 ans de services continus ou non dans l'entreprise,
- ✓ 4 jours ouvrables après 20 ans de services continus ou non dans l'entreprise,
- ✓ 6 jours ouvrables après 25 ans de services continus ou non dans l'entreprise.

Les mères de famille ont droit à un jour ouvrable de congé supplémentaire par année de service ouvrant droit à congé pour chaque enfant enregistré à l'état civil et qui n'a pas atteint l'âge de 15 ans à l'expiration de la période de référence.

Article 60 : Allocation de congé.

L'allocation de congé est calculée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Elle est versée au travailleur au moment de son départ en congé

En cas de rupture ou d'expiration du contrat avant que le travailleur ait acquis le droit de jouissance au congé, une indemnité calculée sur la base des droits acquis d'après les dispositions légales et réglementaires en vigueur, doit être accordée en lieu et place du congé.

Article 61 : Congé d'éducation ouvrière et de formation syndicale.

Des congés non rémunérés d'éducation ouvrière ou de formation syndicale peuvent être accordés aux travailleurs désignés pour suivre ces formations. La demande doit être adressée à l'employeur, au moins 8 jours avant la tenue de la session de formation.

Les congés d'éducation ouvrière ou de formation syndicale sont assimilés à des périodes de travail effectif entrant en compte pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations familiales, et le calcul de l'ancienneté du travailleur dans l'entreprise.



Article 62 : Congé de veuvage

Il est accordé aux femmes salariées, un congé de veuvage d'une durée de 4 mois et 10 jours, conformément aux dispositions légales et réglementaires. Les intéressées conservent le bénéfice de leur salaire durant une période de deux (2) mois suivant le décès du conjoint.

Des accords internes peuvent prévoir des périodes d'indemnisation plus longues.

Article 63 : Voyages et transports

Les obligations de l'employeur en matière de voyages et de transports sont celles prévues aux articles L164 à L169 nouveau du Code du Travail.

Les voyages et les transports sont effectués par les moyens normaux laissés au choix de l'employeur.

Le travailleur qui use d'une voie ou de moyens de transports plus coûteux que ceux choisis par l'employeur n'est défrayé par l'entreprise qu'à concurrence des frais occasionnés par la voie ou les moyens régulièrement choisis, sauf prescription médicale contraire

Le travailleur qui utilise une voie ou des moyens de transport moins rapides que ceux choisis par l'employeur ne peut prétendre de ce fait à des délais de route plus long que ceux prévus par la voie et les moyens normaux.

S'il use d'une voie ou de moyens de transport plus économiques, il ne peut prétendre qu'au remboursement des frais de transport effectivement engagés.

Les titres de voyages et de transports ne seront délivrés par l'employeur qu'en cas de déplacement effectif du travailleur. Ils doivent être réclamés par le travailleur, ou ses ayants droits, dans un délai maximum de deux ans, à compter de la cessation du travail, sous peine de forclusion.

Les classes de passage du travailleur, et des membres de sa famille, entendus au sens du Code de prévoyance sociale, pouvant prétendre au transport à la charge de l'employeur, sont les suivants :

Bateau et train

Catégorie E et D.....Bateau : 3ème classe
Train : 2ème classe

Catégorie C, B.....Bateau : 2ème classe
Train : 2ème classe

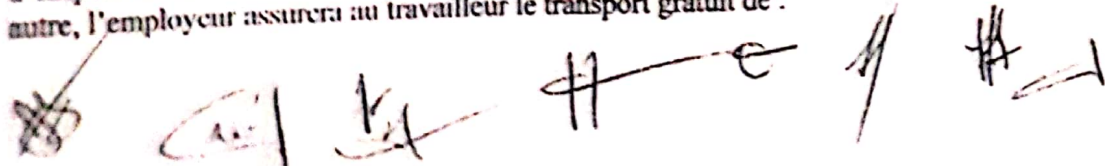
Catégorie A.....Bateau : 1ère classe
Train : 1ère classe

Avion

Toute catégorie.....Classe touristique

Bus, Taxis et autres : usage du lieu d'emploi

Lors du 1er voyage du lieu de résidence habituelle, au lieu d'emploi, et du dernier voyage du lieu d'emploi au lieu de résidence habituelle, ainsi que dans le cas de mutation d'un lieu d'emploi à un autre, l'employeur assurera au travailleur le transport gratuit de :



- ✓ 200 kg de bagages en sus de la franchise, pour lui-même et ou chacune de ses femmes, dont le mariage est constaté par l'état civil ;
- ✓ 100 kg de bagages en sus de la franchise, pour chacun des enfants mineurs légalement à sa charge et vivant habituellement avec lui.

Le transport des bagages assuré gratuitement par l'employeur en sus de la franchise, est effectué par une voie et des moyens, aux choix de l'employeur.

Par bagage, il faut entendre les effets personnels, à l'exclusion formelle des véhicules et animaux vivants.

Article 64 : Disponibilité

Tout travailleur, pour convenance personnelle, peut demander une disponibilité dans les conditions prévues par le Code du Travail.

Pendant cette période de suspension du contrat, le travailleur ne bénéficie pas de son salaire et de ses accessoires, de ses droits à l'avancement, à l'ancienneté, à la retraite et d'une façon générale des dispositions de la présente convention.

La mise en disponibilité revêt un caractère exceptionnel laissé à la seule appréciation de l'employeur.

Article 65 : Logement et Ameublement.

Lorsque le travailleur est déplacé de son lieu de résidence habituelle par le fait d'un employeur en vue d'exécuter un contrat de travail, et ne peut se procurer un logement suffisant pour lui-même et sa famille au lieu d'emploi, l'employeur mettra à sa disposition un logement répondant aux règles d'hygiène et comportant les gros meubles.

Lorsque le travailleur visé ci-dessus dispose d'un logement personnel ou peut assurer son logement par ses propres moyens, il devra en faire part à son employeur dès son engagement et déclarer s'il dégage ou non l'employeur de l'obligation de le loger.

L'employeur qui loge un travailleur a le droit d'opérer une retenue de logement sur le salaire de celui-ci, par voie de contrat.

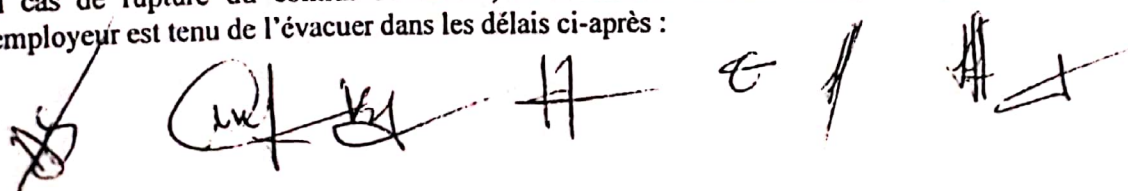
Le montant de la retenue est égal au maximum fixé en la matière par la réglementation en vigueur, lorsque le logement fourni répond aux conditions minima fixées par ladite réglementation.

Pour les logements d'une classe supérieure, le montant de la retenue sera fixé par avenant à la présente convention et d'accord parties.

Lorsque du fait des circonstances particulières tenant à son emploi, le travailleur devra résider au lieu même du travail, l'employeur pourra éventuellement loger le travailleur, et dans ce cas la fourniture du logement sera gratuite.

Article 66 : Evacuation du logement fourni par l'employeur.

En cas de rupture du contrat de travail, le travailleur installé dans un logement fourni par l'employeur est tenu de l'évacuer dans les délais ci-après :

 Several handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, likely representing the parties involved in the agreement.

- a). En cas de notification réciproque du préavis dans les délais requis, évacuation à l'expiration du délai de préavis ;
- b). En cas de rupture du contrat par le travailleur, sans que le délai de préavis ait été respecté, évacuation immédiate ;
- c). En cas de licenciement par l'employeur sans préavis, évacuation différée, sur demande préalable du travailleur, dans la limite maximum d'un mois.

Pour la période de maintien dans les lieux ainsi obtenus par le travailleur, la retenue réglementaire ou conventionnelle de logement pourra être opérée par anticipation.

TITRE VII : HYGIENE SANTE ET SECURITE

Article 67 : Généralités

Les parties signataires de la présente convention s'en rapportent à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière.

Article 68 : Organisation médicale et sanitaire.

L'organisation du service médical d'entreprise est celle prévue par le Code de prévoyance sociale.

Article 69 : Hospitalisation du travailleur malade

La prise en charge du travailleur malade s'effectue conformément aux dispositions prévues par la Loi n°09-015/AN-RM du 26 juin 2009 portant institution du régime d'Assurance Maladie Obligatoire.

TITRE VIII : DELEGUES DU PERSONNEL

Article 70 : Généralités

Les dispositions relatives aux délégués du personnel sont celles prévues par le Code du travail.

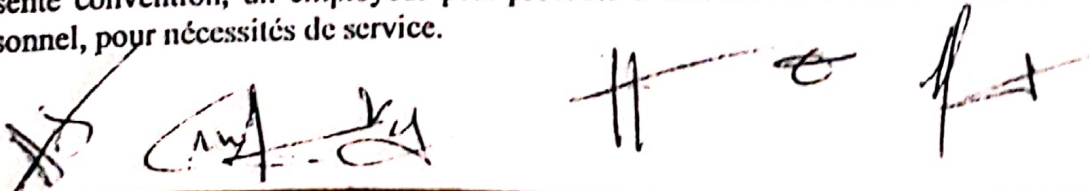
Article 71 : Fonction – Statut

L'activité de délégué du personnel ne peut être, pour celui qui l'exerce, une entrave à une amélioration de sa rémunération, ou à son avancement régulier, conformément aux textes applicables.

A contrario, un travailleur ne peut jouir d'un traitement de faveur, en raison de ses activités de délégué du personnel.

Les délégués du personnel bénéficient d'un local mis à leur disposition par l'employeur, pour leur permettre de se réunir. De même, le chef d'établissement est tenu de leur laisser, dans les limites d'une durée qui ne peut excéder 15 heures par mois, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.

En vertu de son pouvoir de direction, et sous réserve des dispositions prévues à l'article 17 de la présente convention, un employeur peut procéder à tout moment à la mutation d'un délégué du personnel, pour nécessités de service.



Le délégué du personnel qui estime que sa mutation est justifiée par ses activités de délégué et non par des besoins de service, peut, à défaut d'un règlement amiable, se pourvoir devant la juridiction compétente, pour obtenir l'annulation de la décision de l'employeur.

Est considéré nul et de nul effet, tout licenciement de délégué du personnel effectué en violation des dispositions légales et réglementaires. Cette protection s'applique aux personnes candidates aux élections, et aux délégués dont le mandat est arrivé à terme, jusqu'à ce que ceux-ci aient été remplacés à la suite de nouvelles élections.

Pour tout ce qui n'est pas prévu au présent article, référence est faite aux dispositions pertinentes du Code du Travail.

TITRE IX : COMMISSION D'INTERPRETATION

Article 72 : Il est institué une commission paritaire d'interprétation, pour la résolution amiable des différends pouvant résulter de l'interprétation de la présente Convention.

La composition de cette commission est la suivante :

- ✓ Deux membres titulaires et deux membres suppléants de chaque organisation syndicale de travailleurs signataire ;
- ✓ Un nombre égal de membres patronaux titulaires et suppléants.

La présidence de la commission est assurée par le Directeur National du Travail ou son représentant.

Les noms des membres titulaires et suppléants sont communiqués par les parties concernées à l'autorité administrative compétente.

La partie désirant soumettre un différend à la commission doit le porter par écrit à la connaissance de toutes les autres parties signataires ainsi qu'à l'autorité administrative compétente. Celle-ci est tenue de réunir la commission dans un délai raisonnable. Cette commission doit émettre son avis dans un délai minimum de quinze (15) jours.

Cet avis est pris à la majorité des voix des membres titulaires ou suppléants de la Commission. En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante.

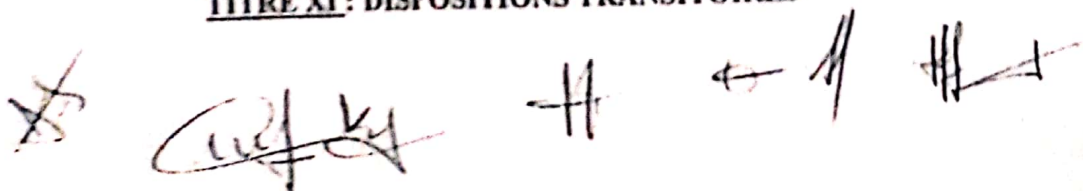
L'avis émis par la commission a les mêmes effets juridiques que les clauses de la présente convention, et fera l'objet d'un dépôt au secrétariat du tribunal du travail du District de Bamako, à la diligence de l'autorité qui aura réuni la commission.

TITRE X : RETRAITE

Article 73 : Les parties signataires de la présente convention appliquent la législation en vigueur en ce qui concerne le régime de la retraite.

Les travailleurs atteints par la limite d'âge et admis à la retraite, bénéficient d'une indemnité de départ à la retraite calculée sur les mêmes bases et dans les mêmes conditions que l'indemnité de licenciement visée à l'article 31 de la présente convention.

TITRE XI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES



Article 74 : Les employeurs sont tenus de procéder à la transposition des travailleurs dans la nouvelle classification des emplois de la présente Convention conformément au tableau joint en annexe.

TITRE XII : DISPOSITIONS FINALES

Article 75 : La présente convention sera soumise au visa du ministre chargé du travail et entrera en vigueur le jour suivant son dépôt au greffe du tribunal du travail de Bamako par la partie la plus diligente.

Fait à Bamako, le

ONT SIGNE :

Pour les employeurs

MM. Moussa Baga SAMAKE (Fédération Nationale des Industries Hôtelières du Mali)

Djibril SISSOKO (Fédération Nationale des Industries Hôtelières du Mali)

Sidi Mohamed FALL (Hôtel Radisson Blu)

Abou Bakr DIALLO (Hôtel El Farouk)

Pour les Travailleurs

L'Union Nationale des Travailleurs du Mali (UNTM) :

M. Aboubacar DIARRA

La Confédération Syndicale des Travailleurs du Mali (CSTM) :

M. Almoubachar HAÏDARA

La Centrale Démocratique des Travailleurs du Mali (CDTM) :

MM. Drissa DIARRA

Albert KANOUTE

LE DIRECTEUR NATIONAL DU TRAVAIL



LE MINISTRE DU TRAVAIL
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE



ANNEXE I : CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE DES EMPLOIS

EMPLOI	COMPETENCES	DIPLOME ET/OU EXPERIENCE REQUIS	CATEGORIE DE CLASSEMENT
I. LES METIERS DE LA CUISINE			
Exécutif chef de cuisine	La mission de l'Exécutif Chef de cuisine consiste à planifier, organiser, diriger et contrôler les activités des cuisines en vue d'optimiser son rendement et assurer la qualité des repas servis à la clientèle de l'établissement. A cet effet, il doit être capable de : - Établir, appliquer et faire respecter les politiques et procédures de la cuisine ; - Procéder à une inspection quotidienne des aires de travail et veiller à l'application des normes d'hygiène, de santé et de sécurité au travail ; - Élaborer les menus ; - Gérer le personnel et assurer sa formation.	Diplôme en hôtellerie ou expérience équivalente <u>Expériences Requises</u> 2 ans minimum d'expérience comme chef de cuisine	Catégorie A
Chef de cuisine	Sous l'autorité de l'Exécutif Chef de Cuisine, du Directeur de la restauration ou du Directeur de l'établissement, selon le cas, le Chef de cuisine est le responsable du processus complet de confection des plats, des mets ou des repas. Il dirige l'équipe de cuisine. A cet effet, il doit être capable, entre autres de : - organiser le travail en cuisine (production culinaire, gestion, rendement, animation, recherche, analyse) ; - établir les plannings de travail ; - répartir les tâches entre le personnel de la cuisine ; - suivre et contrôler la mise en place du service et le bon déroulement de celui-ci, dans le respect des règles d'hygiène et de qualité établies par l'établissement ; - selon le type d'établissement, dresser la liste des achats ou procéder directement à ces achats en veillant au rapport qualité-prix, - gérer les stocks ; - élaborer les menus et les cartes ; - déterminer les prix de revient et proposer les prix de vente des plats ; - établir les fiches techniques des plats ; - contribuer au perfectionnement professionnel de son personnel.	Diplôme en hôtellerie ou expérience équivalente <u>Expériences Requises</u> : 5 ans minimum d'expérience en cuisine	Catégorie A

Sous-chef de cuisine	Le sous-chef est chargé d'assister le chef de cuisine dans toutes ses fonctions. Il le remplace pendant ses absences. Dans une brigade moyenne, le sous-chef est chef de partie.	Diplôme en hôtellerie ou expérience équivalente Expériences Requises : 3 ans minimum d'expérience en cuisine	Catégorie B
Chef de partie tournant	Le Chef de partie tournant est un cuisinier polyvalent. Il remplace le chef de partie en cas d'absence. Il doit être capable d'exécuter les tâches des autres chefs de partie.	Diplôme en hôtellerie ou expérience équivalente Expériences Requises : avoir l'expérience des autres postes en cuisine (commis de cuisine, chef de partie).	Catégorie C
Chef de partie	Le Chef de partie est un cuisinier, qui s'est spécialisé dans une discipline donnée : saucier, rôti-seur, poissonnier, garde-manger, entremétier, pâtissier, boulanger. Il doit être capable de : - réaliser des plats en sachant équilibrer la prestation d'un point de vue économique - choisir les produits qui serviront à leur élaboration ; - contribuer à l'évolution des plats de sa partie ; - appliquer et faire appliquer les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire.	Diplôme en hôtellerie ou avoir l'expérience requise dans le poste recherché.	Catégorie C
Demi - Chef de partie	Le Demi Chef de partie est un commis de cuisine confirmé, qui s'est spécialisé dans une discipline donnée au sein d'une cuisine. Il assiste le chef de partie.	Diplôme en hôtellerie ou expérience équivalente	Catégorie C
Commis de cuisine	Le commis de cuisine doit être capable de : - réaliser des préparations préliminaires et des mets simples; - participer à l'entretien du poste de la cuisine et des locaux annexes ; - appliquer les règles d'hygiène et de sécurité en vigueur, - le cas échéant, dresser les plats.	Niveau DEF et expérience requise	Catégorie D
Chef Pâtissier	Le chef pâtissier est sous les ordres du chef de cuisine. Il doit être capable de : - assurer les approvisionnements nécessaires à sa	Diplôme en hôtellerie ou en pâtisserie ou	Catégorie C

	production, - travailler à l'élaboration des préparations, - manager une équipe de pâtissiers et assurer leur formation, - appliquer les règles d'hygiène, - proposer de nouvelles recettes.	avoir une expérience minimum de 3 ans dans le domaine de la pâtisserie.	
Demi-chef pâtissier	Sous l'autorité du Chef-pâtissier, le Demi-chef pâtissier est un pâtissier confirmé chargé d'assister le chef pâtissier dans ses fonctions.	Diplôme en hôtellerie ou en pâtisserie ou avoir une expérience équivalente	Catégorie C
Commis pâtissier	Le commis pâtissier doit être capable de préparer et confectionner des produits de pâtisserie (pâtes, crèmes, sauces et coulis...) selon les règles d'hygiène et de sécurité alimentaires pour un restaurant. Il participe à l'entretien du local de pâtisserie et de ses annexes.	Niveau DEF et expérience requise	Catégorie D
Commis boulanger	Le commis boulanger doit être capable d'accomplir une partie ou l'ensemble des tâches suivantes : - confectionner les pâtes ; - Entailler certains types de pains avant leur cuisson ; - Procéder à l'enfournement, à la cuisson et au défournement, - participer à l'entretien du poste et des locaux annexes ; - appliquer les règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.	Niveau DEF et une expérience requise	Catégorie D
Chef Pizzaiolo	Le Chef Pizzaiolo doit être capable de : - assurer les approvisionnements nécessaires à sa production, - travailler à l'élaboration des préparations, - manager une équipe de commis pizzaiolo et assurer leur formation, - faire respecter les règles d'hygiène, - proposer de nouvelles recettes.	Diplôme en hôtellerie ou Expérience équivalente	Catégorie C
Commis Pizzaiolo	Le commis pizzaiolo doit être capable de : - réaliser des plats de la carte d'une pizzeria, - confectionner des pâtes fraîches et leurs ingrédients, - participer à l'entretien du poste et des locaux annexes ; - appliquer les règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.	Niveau DEF et expérience requise	Catégorie D
Plongeur	Dans le respect strict des règles d'hygiène, le plongeur est chargé de : - faire la vaisselle, - essuyer les couverts et les accessoires,	Aucun diplôme exigé.	Catégorie E

- nettoyer, essuyer et ranger les réfrigérateurs ;
- nettoyer les fours, frotter l'argenterie, ranger la cuisine (équipements et planches), - changer le linge de la cuisine ;
- assurer le ramassage des ordures et la propreté du local à ordures et des poubelles,
- effectuer le déchargement des approvisionnements de la cuisine, et leur rangement.
- assurer le fonctionnement de la laverie du restaurant et la plonge etc.....

II. LES METIERS DE LA SALLE

Directeur de la restauration	Le directeur de la restauration a pour mission générale d'assurer le bon fonctionnement de la restauration. A cet effet, il doit être capable de : - gérer les ressources économiques et financières des services ; - assurer la gestion du personnel ; - assurer l'approvisionnement du département de la restauration ; - assurer le contrôle qualitatif de la production et de la distribution de nourriture et des boissons. En collaboration avec le chef de cuisine, il gère les achats, élabore les cartes et fixe le prix des plats proposés.	Diplôme en hôtellerie ou expérience équivalente et avoir une expérience d'au moins 5 ans en cuisine ou en salle	Catégorie A
1^{er} Maître d'hôtel	Il doit être capable de : - superviser les équipes en salle (maîtres d'hôtel, sommelier, chefs de rang et serveurs), - accueillir les clients, - S'assurer de la qualité du service, - assurer la formation du personnel de salle.	Diplôme en hôtellerie ou expérience équivalente : Expérience en tant que maître d'hôtel ou chef de rang.	Catégorie B
Maître d'hôtel	Le maître d'hôtel doit être capable de : - accueillir les clients, - les conseiller sur le choix des plats et les suggestions du jour, - prendre les commandes, - organiser le travail des commis, des chefs de rang.	Diplôme en hôtellerie Et/ou expérience équivalente	Catégorie B
Chef de rang	Le chef de rang, doit être capable de : - faire la mise en place; - Accueillir le client et l'installer ; - répondre aux questions éventuelles des clients ; - faire le service à table, - débarrasser la table.	Diplôme en hôtellerie et/ou expérience équivalente	Catégorie C
Serveur ou commis de salle	Le serveur doit être capable de : - faire la mise en place ; - accueillir et installer le client ; - présenter le menu,	Niveau DEF	Catégorie D

	- prendre la commande ; - servir les plats et boissons ; - débarrasser la table ; - présenter l'addition ; - encaisser ; - remettre les tables en état.		
Sommelier	Le Sommelier doit être capable de prendre en charge la gestion de la cave du restaurant. Il conseille les clients et sert les vins.	Diplôme en hôtellerie ou expérience équivalente	Catégorie B
Barman	Le chef barman doit être capable de : - encadrer une équipe de barmen et distribuer le travail à ses équipiers (gérer le planning, la formation, la répartition des tâches journalières) ; - veiller à la propreté du bar, de la salle et des tables avant l'ouverture aux clients ; - assurer le service en salle ou au comptoir ; - conseiller la clientèle ; - préparer les boissons et les cocktails ; - gérer l'approvisionnement et les stocks ; - veiller aux facturations et aux encaissements.	Diplôme en hôtellerie ou expérience équivalente	Catégorie C
III. LES METIERS DE LA RECEPTION ET DE L'ACCUEIL			
Directeur de l'hébergement	Le rôle principal du responsable ou directeur de l'hébergement est d'assurer une bonne tenue du taux de remplissage de l'hôtel et l'indice de fréquentation. A cet effet, il doit : - gérer les relations avec les agences de voyage et les centrales de réservation et les clients individuels, - coordonner les opérations spéciales d'accueil de groupe, - coordonner le travail de l'ensemble du personnel des étages, de l'accueil et de la réservation, - contrôler l'équilibre financier du fonctionnement des chambres, - établir les budgets prévisionnels et - s'assurer de la rentabilité de l'activité 'hébergement'.	Diplôme de Maîtrise ou Licence dans l'une des spécialités ci-après : - hôtellerie, - gestion d'Entreprises, - gestion hôtelière, - ou tout autre diplôme équivalent et expériences requises	Catégorie A
Revenu manager	Le revenu manager doit être capable de : - Analyser le taux d'occupation, le prix moyen et le revenu par chambre, - Établir une stratégie tarifaire et de vente de chambre tenant compte de l'environnement concurrentiel - Élaborer les budgets prévisionnels.	Diplôme de Maîtrise ou Licence dans l'une des spécialités ci-après : - hôtellerie, - gestion d'Entreprises, - gestion hôtelière,	Catégorie A

		-marketing et commerce - ou tout autre diplôme équivalent et expériences requises	
Chef de réception	Le Chef de réception est responsable du service Accueil-Réception de l'hôtel. Il doit être capable de : - manager et coordonner le travail des réceptionnistes. - prendre en charge les clients à leur arrivée, - faciliter le déroulement de leur séjour, - assurer les demandes de services divers, - encaisser les règlements au départ des clients. - établir et suivre le planning des réservations, - gérer les relations avec les agences de voyage et les centrales de réservation, - développer les opérations spéciales d'accueil de groupes. - assurer la promotion de l'établissement,	Diplôme de Maîtrise ou Licence dans l'une des spécialités ci-après : - hôtellerie, - gestion hôtelière, - ou tout autre diplôme équivalent ou expériences équivalentes	Catégorie A
Agent de réservation	L'agent de réservation doit être capable de : recevoir et enregistrer les réservations des clients, maîtriser l'outil informatique, donner toutes informations utiles aux clients.	Diplôme en hôtellerie ou expérience équivalente	Catégorie B
Réceptionniste	Le réceptionniste doit être capable de : - accueillir les clients, - présenter les prestations de l'établissement, - faire remplir les fiches administratives de séjour, - organiser le planning de réservations des chambres, - établir la facturation et encaisser les règlements, - fournir des informations sur les commodités de l'hôtel.	Diplôme en hôtellerie ou expérience équivalente	Catégorie B
Standardiste	Le standardiste est responsable de la gestion des appels téléphoniques. A cet effet, il est chargé de : - La réception et l'identification des appels ainsi que la mise en relation ; - Le traitement des demandes de renseignement ; - L'orientation des clients ; - Traitement des appels sortant, - La prise en charge des messages.	CAP (secrétariat)	Catégorie C
Night Audit	Le night-audit doit être capable de :	Diplôme en hôtellerie ou	Catégorie B

(réceptionniste de nuit)	- assurer la permanence de l'accueil-réception de l'établissement pendant la nuit, - veiller à la qualité des prestations offertes aux clients, - assurer la comptabilité de la réception (la validation des factures, l'encaissement des règlements), - faire la clôture des opérations comptables de la journée, - élaborer le rapport des événements de la nuit pour la direction.	expérience équivalente	
Veilleur de nuit	Le veilleur de nuit doit être capable de : - assurer l'accueil et la permanence de la réception d'un hôtel pendant toute la nuit, - tenir le registre des arrivées des clients, - prendre note des demandes éventuelles de service pour le lendemain (service du petit-déjeuner en chambre, commande de taxis ...), - veiller au calme et à la sécurité de l'hôtel pendant la nuit, - rendre compte au matin des événements survenus la nuit et transmettre les consignes éventuelles de certains clients au réceptionniste.	Diplôme en hôtellerie ou expérience équivalente	Catégorie B
Surveillant de nuit	Sous l'autorité du Directeur Général de l'hôtel, le surveillant de nuit doit être capable de : - Vérifier que toutes les mesures de sécurité sont en place ; - Contrôler toutes les zones de l'établissement durant la nuit ; - Veiller au confort des clients ; - Empêcher tout débordement nocturne de la part d'un client ou d'un employé ; - S'assurer que les points de vente et les salles de réunion ont été bien fermés à la fin du service ; - Rédiger un rapport de nuit concernant les réclamations, les urgences, les incidents et les besoins en sécurité en cas de constatation de défaillance.	Diplôme en hôtellerie ou expérience équivalente	Catégorie B
Chef concierge	Le Chef concierge doit être capable de : - gérer une équipe de concierges ; - organiser le planning de la conciergerie ; - veiller au bon déroulement du séjour des clients de l'hôtel notamment en ce qui concerne la réservation des billets auprès des agences de voyages, de spectacles, location de véhicules et les démarches administratives ; - enregistrer les désirs habituels des clients réguliers en matière de confort ; - travailler en étroite collaboration avec les autres	Diplôme en hôtellerie ou expérience équivalente	Catégorie B

	services de l'établissement.		
Concierge	Le concierge d'un hôtel a pour mission principale de veiller au bon déroulement du séjour des clients et de satisfaire toutes leurs demandes. Pour cela, il doit être capable de : - renseigner et conseiller les clients ; - travailler en étroite collaboration avec les équipes de réception et du hall (voiturier, portier, bagagiste,); - gérer les relations avec les prestataires extérieurs (agences de location de voiture, de voyage, de spectacles etc.).	Diplôme en hôtellerie ou expérience équivalente	Catégorie II
Voiturier	Le voiturier est chargé du stationnement des voitures des clients.	Permis de conduire et niveau DEF	Catégorie D
Portier	Le portier est chargé d'ouvrir aux clients la porte d'entrée de l'hôtel.	Niveau DEF	Catégorie D
Bagagiste	Le bagagiste a pour tâche de transporter les bagages à l'entrée et au départ du client les transporter. Jusqu'à la chambre, qu'il fait visiter au client.	Niveau DEF.	Catégorie D
Chasseur	Le chasseur effectue les courses demandées par les clients (achats, courrier à expédier, démarches bancaires, réservation de billets de transport, etc...). Il peut aussi être amené à faire les courses de l'administration de l'hôtel.	Niveau DEF	Catégorie D

IV. LES METIERS DES ETAGES

Gouvernante générale	- La gouvernante générale(ou gouvernant général) participe aux procédures de recrutement et est chargé(e) de la formation des gouvernantes (gouvernants), femmes de chambre, lingères, équipiers, valets ; tailleurs. La gouvernante générale ou le gouvernant général doit être capable de : - élaborer les plannings de travail; - organiser et assurer le suivi au quotidien des tâches de l'ensemble du service, - contrôler le respect de l'hygiène et de la sécurité. - suivre mensuellement les budgets, - participer aux achats, - assurer la gestion du linge et des uniformes, des produits d'accueil et d'entretien, - contrôler les factures et les dépenses du service ; - élaborer le cahier de charges pour les lieux publics et les chambres dans le cadre d'un contrat de sous-traitance.	Diplôme en hôtellerie ou expérience équivalente	Catégorie A
Gouvernante(ou)	- La responsabilité principale de la gouvernante ou le gouvernant d'étage est de veiller à l'entretien et à la	Diplôme en hôtellerie ou	Catégorie B

gouvernant) d'étage	propreté des chambres d'un hôtel, et pour cela, il ou elle doit être capable de : - encadrer le travail des femmes et des valets de chambres , - proposer le planning de travail dans les étages, - contrôler l'état de propreté des chambres après leur nettoyage, - vérifier le bon fonctionnement des installations sanitaires et électriques, - assurer la gestion des stocks des minibars et des produits d'accueil et d'entretien des chambres.	expérience équivalente	
Femme ou Valet de chambre	La femme ou le Valet de chambre, a pour mission le nettoyage et le rangement des chambres d'hôtel ainsi que le nettoyage des parties communes des étages. A cet effet, il ou elle doit être capable entre autres de : - refaire les lits, - utiliser un aspirateur, - nettoyer les sanitaires et la salle de bain, - assurer le réapprovisionnement en linges, serviettes et peignoirs propres et produits d'accueil, - envoyer le linge sale à la lingerie.	Niveau DEF	Catégorie D
Lingère (lingier)	La lingère ou le lingier a pour mission la gestion du stock du linge de l'hôtel et les uniformes du personnel. A cet effet, il ou elle, doit être capable de : - s'assurer de l'entretien du linge de l'hôtel et parfois les uniformes du personnel, - Enregistrer, comptabiliser le linge, - transmettre à la buanderie le linge sale pour le nettoyage ou à une société extérieure selon l'organisation de l'établissement.	Niveau DEF	Catégorie D
Le Responsable des lieux publics	Il est chargé de veiller à l'entretien de l'ensemble des espaces publics. Pour cela, il doit être capable de : - suivre et coordonner le travail des équipiers, - assurer la gestion des produits de nettoyage, - appuyer les équipiers dans la maîtrise des techniques de nettoyage et l'utilisation rationnelle des produits et matériels d'entretien, dans le respect des conditions d'hygiène et de sécurité.	DEF ou Expérience requise	Catégorie D
Equipier	L'équipier est chargé du nettoyage des espaces publics. A cet effet, il doit savoir utiliser les produits de nettoyage et manipuler les machines et matériels de nettoyage mis à sa disposition, dans le respect des conditions d'hygiène et de sécurité.	Aucun diplôme	Catégorie E

Le Responsable Buanderie	Il assure la gestion du service de la buanderie. Pour cela, il doit être capable de : - organiser, suivre et coordonner les activités du service, - Veiller au respect des délais de livraison des linges, - utiliser les machines et les produits, - Maîtriser les techniques de lavage, de séchage et de repassage, - Appuyer les buandiers dans la maîtrise des techniques de lavage, de séchage et de repassage.	DEP ou Expérience requise	Catégorie D
Buandier	Chargé du lavage et du repassage des linges, il doit être capable de : - Maîtriser les techniques de lavage et de repassage, - Savoir utiliser les machines et les produits de lavage, - Assurer le bon emballage des linges.	Aucun diplôme	Catégorie E
V. LES METIERS DE LA MAINTENANCE			
Chef de maintenance ou Directeur technique	Le chef de maintenance est responsable de l'entretien des installations techniques de l'établissement. A cet effet, il doit : - prendre en charge les travaux de maintenance, d'aménagement des bâtiments et des installations techniques, - superviser toutes les opérations d'entretien, de dépannage, de réparation, dans le respect des règles de sécurité en vigueur, et des délais de réalisation des travaux, - assurer la gestion du stock des pièces de rechange, - assurer la maintenance préventive des installations.	Diplôme d'Ingénieur ou Technicien Supérieur Expérience indispensable dans le domaine de la maintenance.	Catégorie A - B
Technicien de maintenance (électricien plombier peintre menuisier frigoriste électromécanicien etc....)	Sous la responsabilité du chef de maintenance, le technicien effectue les travaux d'entretien relevant de son corps de métier.	BT ou CAP ou diplôme équivalent ou expérience équivalente dans un des corps de métier lié à la maintenance.	Catégorie B - C
Maitre-nageur	Chargé de la surveillance des baignades, il doit: - Maîtriser les techniques de natation, - Former éventuellement les clients de la piscine à la natation, - Maîtriser les techniques de sauvetage et de réanimation d'urgence.	Diplôme en natation et en sauvetage	Catégorie C

Piscinier	Il est chargé de l'entretien de la piscine. Il doit être capable de : - désinfecter la piscine, - Assurer la propreté de la piscine, - utiliser les produits de décontamination et de dépollution.	Niveau DEF et expérience	Catégorie E
Jardinier	Il est chargé de l'entretien des jardins de l'hôtel. Pour cela, il doit être capable de : - planter et/ ou entretenir les arbres, les fleurs, le gazon, - confectionner des pots de fleurs.	Aucun diplôme professionnel.	Catégorie E

VI. METIERS DU BIEN ETRE ET LOISIRS

Spa Manager	Le spa-Manager est le responsable de la commercialisation du Spa. A cet effet, il doit être capable de : - assurer le suivi des caisses et élaborer les statistiques de fréquentation, - superviser le travail des équipes d'esthéticiennes et des professeurs de remise en forme, - assurer la planification des soins, - veiller au respect du protocole des soins, - gérer les produits de soins et de beauté, - veiller au bon fonctionnement des équipements de sport et des installations du spa.	Diplôme en Esthétique. Accessoirement diplôme en gestion ou en sport.	Catégorie B
Masseur/ Masseuse	Le masseur ou la masseuse a pour missions de maintenir ou améliorer l'aspect physique du corps du client, par l'utilisation de différents procédés, appareillages et produits cosmétiques. Selon les desiderata et les besoins du client, le masseur ou la masseuse doit être capable de : - aider le client à se détendre, à évacuer le stress, la fatigue musculaire etc. - Utiliser et maîtriser les différents produits de soins tant dans leurs applications que dans leurs contre-indications, - maîtriser les différentes techniques de massage (massages décongestionnants, raffermissant, amincissants, hydratants etc.), - veiller au confort du client de manière adaptée à chaque type de massage ; - prodiguer des conseils et vendre des produits de soins ; - connaître et appliquer les normes d'hygiène et de sécurité.	Diplôme en soins du corps ou expérience équivalente.	Catégorie C

[Handwritten signatures and marks]

Moniteur sport	Sous la responsabilité du SPA Manager s'il existe, le moniteur de sport est chargé de : - élaborer et mettre en œuvre le programme des activités sportives au quotidien ; - encadrer, et éventuellement enseigner aux clients la pratique du sport entrant dans sa spécialité, - maintenir en bon état de fonctionnement, les matériels placés sous sa responsabilité ; - Procéder à l'inventaire des matériels, - expliquer au client le fonctionnement et le maniement des équipements et matériels ; - Veiller à la préservation des conditions d'hygiène et de sécurité des clients et de la salle de sport.	Diplôme en éducation physique et sportive ou expérience équivalente	Catégorie C
Esthéticien	Spécialisé dans les soins de beauté du corps et du visage, l'esthéticienne doit être capable de réaliser, entre autres, les tâches suivantes : - Assurer les soins du visage et du corps à l'aide de produits appropriés et dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité ; - pratiquer les épilations, - effectuer les manucures et pédicures ; - effectuer le nettoyage de la peau ; - donner des conseils de beauté, - pratiquer les massages, - Veiller à l'approvisionnement en matériels et produits de soins, - tenir le livre d'inventaire des produits à la vente, - établir et gérer le planning des rendez-vous de manière optimale.	Diplôme en esthétique ou expérience équivalente	Catégorie C
VII. METIERS DES FINANCES			
Directeur Financier (ou D.A.F dans le cas où il n'existe pas de D.R.H)	Le Directeur financier met en œuvre la politique de gestion financière de l'entreprise. Il supervise les services comptables et financiers. Il veille à l'application des procédures budgétaires par les différents services de l'entreprise, analyse sa situation financière et fiscale et le bilan. Quant au DAF, il assure en outre, la gestion de l'administration et du personnel de l'entreprise.	Bac +4 en finances, comptabilité ou gestion.	Catégorie A
Chef comptable	Sous l'autorité du Directeur Financier/DAF, le Chef Comptable a pour mission de veiller à l'application des procédures comptables et fiscales et au respect des délais de clôture des comptes. A ce titre, il est chargé de : - Garantir la fiabilité de l'ensemble des éléments de gestion ; - Préparer la consolidation et l'ajustement des propositions budgétaires ; - Veiller au respect des budgets ; - Contrôler l'application des procédures,	Bac+4 en finances, comptabilité ou gestion	Catégorie A

	- Contrôler la caisse principale de l'hôtel ; - Suivre l'évolution des ventes et des charges ; - Participer à l'élaboration des solutions aux éventuels dérapages et anomalies ; - Rechercher et proposer des solutions d'économie de charges, - Participer à l'élaboration du bilan annuel.		
Comptable client	Le comptable client a pour mission générale, le traitement et le contrôle de la comptabilité concernant les opérations de vente et d'encaissement. Il est directement responsable de la facturation clients, et de son suivi. A cet effet, il est chargé de la réalisation des tâches suivantes : - Assurer le recouvrement des impayés, - Traiter les litiges liés aux créances ; - enregistrer les opérations comptables extérieures à savoir le suivi des avoirs, des encours clients, et des relations éventuelles avec une société de recouvrement ; - fournir un rapport périodique.	BTS, DUTS ou BT en finances /comptabilité	Catégorie B
Comptable Fournisseur	Le comptable fournisseur est chargé du traitement comptable des opérations d'achats et la collecte des factures fournisseurs. A cet effet, il doit être capable d'accomplir les tâches ci-après : - codifier les factures d'achat : lettrage et pointage des comptes et enregistrement des factures dans les journaux ; - payer les fournisseurs et suivre les échéanciers de paiement ; - gérer les litiges fournisseurs ; - analyser et justifier les comptes ; - participer aux clôtures mensuelles, trimestrielles et annuelles.	BTS ou DUTS ou BT en finances/comptabilité	Catégorie B
Comptable	Le comptable est chargé de la tenue des comptes. A cet effet, il doit être en mesure d'accomplir les tâches ci-après : - rassembler, coordonner et vérifier les données comptables, - établir les documents légaux : bilan annuel, compte de résultats, - produire les situations intermédiaires (situations comptables mensuelles, trimestrielles...), - analyser la situation comptable, - assurer le suivi de la trésorerie, - Contrôler les opérations bancaires ; - Calculer les impôts et cotisations sociales, - Faire les déclarations fiscales et sociales aux administrations compétentes ; - Etablir les salaires,	BTS ou DUTS ou BT en finances /comptabilité	Catégorie B

	- établir les prévisions budgétaires ainsi que les procédures de contrôle.		
Econome	L'économe assure l'approvisionnement et la gestion des stocks dans le respect des règles de procédure. A cet effet, il est chargé de : - vérifier l'état des stocks, - garantir les inventaires et les clôtures de fin de mois ; - Contribuer à l'optimisation des ratios marchandises ; - procéder au stockage des denrées, dans les lieux prévus à cet effet, - assurer la distribution des produits aux différents services de l'hôtel selon leurs besoins, - Procéder au déconditionnement et au déstockage des produits périssables, dans le respect des normes en vigueur.	BTS ou DUTS ou BT en finances /comptabilité	Catégorie B
Responsable achats	Le Responsable « Achats » définit la stratégie achat en collaboration avec la Direction générale de l'entreprise et veille à sa mise en œuvre à travers un choix ciblé de produits/services fournisseurs. Il doit, à cet effet, être capable de : - Prospector, faire les appels d'offres et sélectionner les fournisseurs capables de répondre aux besoins stratégiques de l'entreprise ; - Négocier avec les fournisseurs les conditions d'approvisionnement en termes de coût ; qualité, délai, conditions de paiement, - Définir des programmes et procédures d'achats de prestations et de produits, - Elaborer des cahiers de charges exprimant les besoins de l'entreprise, - Etablir les bons de commande pour les achats, - Suivre les livraisons des produits.	BTS ou DUTS ou BT en finances /comptabilité	Catégorie B
Le Caissier principal (ou responsable le coffre)	Le caissier principal est chargé de l'encaissement des fonds. A cet effet, il doit être capable de : - assurer l'inventaire du coffre, - contrôler et vérifier les moyens de paiements, - assurer la remise des fonds, - procéder à la saisie des écritures comptables, - assurer le paiement des petites dépenses.	BTS, DUTS ou BT en finances /comptabilité	Catégorie B
Caissier	Le Caissier a pour mission l'enregistrement de toutes les opérations de son point de vente. A cet effet, il est chargé de : - Procéder aux encaissements et veiller à la sécurité des fonds mis à sa disposition ; - vérifier l'authenticité des billets en cas de paiement en espèces ;	CAP en comptabilité,	Catégorie C

	Vérifier, éventuellement, la conformité du numéro de chambre mentionné par le client qui réside à l'hôtel		
Contrôleur Coût	Le Contrôleur- coût est chargé de : - Contribuer à l'élaboration du budget de la restauration et suivre son évolution, - réaliser toutes analyses sur les ventes, - calculer les différents ratios, - surveiller les indicateurs clés et proposer, si nécessaire, des mesures correctives.	BTS, DUTS ou BT en finances /comptabilité	Catégorie B
Contrôleur des revenus	Le contrôleur de revenu est chargé de : - contrôler les recettes des points de revenus dans l'établissement (hébergement, nourriture et boissons, téléphone, buanderie, location coffres, sport et loisirs etc.), - veiller au respect des procédures de travail des points de revenu et la manière dont ceux-ci opèrent pour réaliser les revenus escomptés.	BTS, DUTS ou BT en finances /comptabilité	Catégorie B

VIII. METIERS DES RESSOURCES HUMAINES

Directeur des Ressources Humaines	Le rôle du DRH est d'élaborer et de mettre en œuvre la politique des Ressources Humaines et le plan d'actions. A cet effet, il assure le management général des Ressources Humaines, à savoir : - Recruter et faciliter l'intégration des nouvelles recrues ; - élaborer et proposer des plans de formation, - développer les compétences des collaborateurs, - Assurer la Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), - promouvoir le dialogue social, - Superviser la gestion administrative du personnel et la paie ; - Concevoir et mettre en œuvre les politiques salariales, - Veiller au respect des obligations légales et réglementaires en matière de travail et de protection sociale.	Licence, Maîtrise ou Master en droit, GRH ou en Gestion.	Catégorie A
Chef du personnel	Le chef du personnel exerce son activité dans le cadre du service des ressources humaines. A cet effet, il est chargé de : - Administrer le personnel de l'entreprise, - Assurer la planification et la répartition du personnel en rapport avec les autres départements de l'entreprise, - Veiller au respect de la réglementation en matière de conditions de travail,	Licence, Maîtrise, Master en droit, GRH ou en Gestion	Catégorie A

	- Se concerter et/ou négocier avec les représentants du personnel.		
Responsable Formation	Le Responsable formation est chargé de : - Recueillir auprès des responsables des services, les besoins éventuels en formation du personnel, - Relever et analyser les besoins en formation identifiés lors des évaluations de performance, - Concevoir le plan de formation en tenant compte des objectifs de l'entreprise, - Vérifier le bon déroulement et le suivi des activités de formation ; - élaborer les tableaux de bord de suivi et évaluation de l'impact de la formation ; - Assurer la gestion administrative des programmes de formation ; - Orienter les nouvelles recrues et les stagiaires et faire le suivi du programme d'intégration avec les Chefs de Départements et Chefs de service ; - Développer la polyvalence à travers les sessions de formation.	Licence, Maîtrise, Master en droit, GRH ou en Gestion	Catégorie A
Agent de paie	L'agent de paie est chargé de la préparation et de l'établissement de la fiche de paie. A cet effet, il doit être capable de : - rassembler, analyser et traiter les informations relatives à chaque salarié pour l'établissement de la fiche de paie; - remplir la fiche de paie, conformément à la grille de salaire conventionnelle ou ressortissant de l'accord d'établissement; - Etablir les déclarations périodiques des charges sociales et fiscales ; - Renseigner les employés pour toutes demandes concernant la paie ; - Préparer les soldes de tout compte des employés, - Editer le journal de paie ; - Procéder à l'édition des états de virement et de paiement en espèces des salaires. - Editer et transmettre les bulletins de paie aux employés.	BTS ou DUT ou BT en finances-comptabilité	Catégorie B

IX. METIERS DU COMMERCE

Directeur Commercial	Le Directeur commercial a pour mission principale de développer le portefeuille clients, qu'il s'agisse de fidéliser les existants comme de prospecter les nouveaux. Il participe à la définition et au pilotage de la politique commerciale de l'entreprise en vue d'accroître ses ventes et d'augmenter son	Licence, Maîtrise ou Master en gestion	Catégorie A
-----------------------------	--	--	--------------------

	chiffre d'affaires. A cet effet, il doit être capable, selon la taille de l'entreprise, de : - Elaborer la stratégie commerciale de l'entreprise ; - Elaborer et mettre en œuvre un plan d'action y compris les actions promotionnelles destinées à développer les produits et services proposés par l'établissement; - Manager l'équipe commerciale dans le but d'améliorer sa productivité notamment en suivant de manière régulière et systématique les performances des commerciaux ; - veiller à la satisfaction des demandes des clients et dans l'intérêt de l'entreprise; - détecter les tendances, analyser les besoins et trouver de nouveaux marchés; - Elaborer le rapport des activités entreprises.	commerciale-marketing ou en Communication	
Agent Commercial	Sous l'autorité de son chef hiérarchique, l'activité de l'agent commercial consiste à négocier et conclure des contrats dans le cadre bien compris de la politique commerciale élaborée par sa direction. En conséquence, il est chargé de : - démarcher les clients potentiels de l'hôtel ; - négocier les prix et transmettre les résultats de ses démarches à son chef hiérarchique ; - assurer les contacts commerciaux auprès de la clientèle ; - Développer le volume d'affaires avec les clients potentiels - Contribuer à la fidélisation des clients de l'hôtel ; - collaborer avec les agences de voyage pour développer des offres spécifiques ; - contribuer à l'élaboration du rapport d'activités ; - suivre la concurrence ; - traiter les demandes de séminaires, réunions, conférences etc.	BTS ou DUT en commerce et/ou marketing	Catégorie B
X. METIERS DE LA DIRECTION GENERALE			
Directeur Général	Le Directeur général a pour missions principales de concevoir et organiser la prestation hébergement et restauration, gérer l'établissement pour en assurer la rentabilité, développer une politique commerciale, concevoir et prendre en charge le management et l'animation des équipes. A cet effet, il est chargé de : - concevoir le budget de son établissement ; - fixer les objectifs financiers à atteindre ; - proposer des investissements à réaliser ;	Diplôme d'études supérieures	Hors catégorie

	- organiser et contrôler le travail des différents services ; - représenter l'entreprise à tous les niveaux ; - effectuer un travail de veille concurrentielle sur le marché national et international ; - préparer l'entreprise aux changements à venir.		
Secrétaire assistant(e) de direction	La (le) secrétaire est chargé (e) de : - Accueillir les visiteurs du Directeur ; - Gérer les appels téléphoniques destinés au Directeur ; - recevoir, rédiger et transmettre le courrier et les e-mails ; - assurer le classement et l'archivage des dossiers qui lui sont confiés ; - tenir à jour l'agenda du Directeur ou de tout autre supérieur hiérarchique auquel il est rattaché ; - éventuellement, assurer la prise de note lors des réunions, rédiger les correspondances et compte rendus.	DUT ou BT en secrétariat	Catégorie B
Gérant d'établissement	Le gérant est un manager. Il a pour mission principale de réaliser le chiffre d'affaires de son établissement. A cet effet, il est chargé de : - démarcher la clientèle ; - fidéliser la clientèle, dans l'intérêt de l'établissement ; - Assurer la gestion au quotidien de son établissement ; - recruter, encadrer et assurer la formation du personnel de son établissement.	Diplôme en hôtellerie ou expérience équivalente	Catégorie B

NB : Dans la détermination des catégories correspondant aux différents emplois, garder à l'esprit que :

Catégorie A : cadres de conception d'un niveau au moins équivalent à la licence

Catégorie B : techniciens supérieurs et titulaires du brevet de techniciens et autres cadres ayant un niveau au moins équivalent ;

Catégorie C : agents de maîtrise titulaires du Certificat d'aptitude professionnelle

Catégorie D : ouvriers et employés qualifiés

Catégorie E : travailleurs dont l'emploi ne nécessite aucune formation professionnelle

[Handwritten signatures and marks]

ANNEXE N° II : GRILLE DES SALAIRES

Catégories	Salaire de Base
CATEGORIE E	
E1	43200
E2	44200
E3	46700
E4	48200
E5	49700
E6	51200
E7	52700
E8	54200
E9	56700
E10	57200
CATEGORIE D	
D1	47775
D2	51275
D3	52775
D4	54275
D5	55775
D6	57275
D7	58775
D8	60275
D9	61775
D10	63275
CATEGORIE C	
C1	53260
C2	56500
C3	61000
C4	66500
C5	72800
C6	80750
C7	81850
C8	82760
C9	84500
C10	85250
CAREGORIE B	
B1	66300
B2	72500
B3	80350
B4	84750
B5	91350
B6	92800
B7	93500
B8	95650
B9	105750
B10	107350

CATEGORIE A	
A1	86500
A2	97600
A3	101500
A4	109700
A5	119650
A6	128800
A7	141500
A8	152600
A9	167650
A10	177750
HORS CATEGORIE	
HC1	200400
HC2	231300

Annexe III :

Tableau de concordance pour la transposition

Catégorie de classement (Convention collective du 10 mars 1977)	Nouvelle classification
3 ^{ème} et 4 ^{ème}	E
5 ^{ème} et 6 ^{ème}	D
7 ^{ème}	C
8 ^{ème} et 9 ^{ème}	B
10 ^{ème}	A
11 ^{ème}	Hors catégorie

The bottom of the page features several handwritten signatures and stamps. On the left, there is a large, stylized signature. To its right, there are several smaller, less legible signatures. Further right, there is a circular stamp with some text inside, and a rectangular stamp with the number '47' inside. The overall appearance is that of a formal document with multiple approvals or signatures.